

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1090/25

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – תקופת לידה והורות לחברי הכנסת)

הוספת סעיף 42 ד.1 בחוק-יסוד: הכנסת¹ (להלן – חוק היסוד), אחרי סעיף 42 ג יבוא:

"הפסקת חברות 42 ד. (א) חברת הכנסת שקרובה ללדת, חבר הכנסת של חבר או חברת שבת זוגו ילדה, חבר הכנסת שהוא הורה מאמץ, כנסת מחמת הורה במשפחת אומנה או הורה מיועד שהתקשר עם אם נושאת לשם הולדת ילד, זכאים לתקופת לידה והורות

(ב) הודעה על כוונה לממש את תקופת הלידה וההורות תהיה בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר משלושים ימים לפני יום הלידה המשוער, יום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ או של ההורה במשפחת אומנה, או יום קבלת הילד למשמורת ההורה המיועד, לפי העניין (להלן – מועד תחילת תקופת הלידה וההורות); בהודעה כאמור, ימסור חבר הכנסת את תקופת הפסקת הכהונה המבוקשת שלא תפחת מחמישה שבועות ממועד תחילת תקופת הלידה וההורות, ולא תעלה על 26 שבועות ממועד זה.

(ג) חבר הכנסת שמסר הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), חברותו בכנסת תיפסק ממועד תחילת תקופת הלידה וההורות, ועד המועד שנוכר בהודעתו, כאמור בסעיף קטן (ב).

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

(ד) נסתיימה תקופת הפסקת הכהונה כאמור בסעיף קטן (ג), תתחדש חברותו בכנסת שאליה נבחר, והוא לא יידרש לשוב ולהצהיר אמונים לפי סעיף 15.

תיקון סעיף 43 2. בסעיף 43 לחוק היסוד, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) מי שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42(ג), תתפנה משרתו ויבוא במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן (א); נתחדשה חברותו בכנסת לפי סעיף 42(ד), יחולו הוראות סעיף קטן (ב) סיפה."

תיקון חוק הכנסת 3. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994², אחרי סעיף 8א יבוא :

"פרק ד'2: הפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 42 לחוק-יסוד: הכנסת

הפסקת חברות של 8ב. (א) לעניין הזכאות לתקופת לידה והורות לפי סעיף 42(א) לחוק-יסוד: הכנסת, יהיו חברת הכנסת "שקרובה ללדת", חבר הכנסת "שבת זוגו ילדה", שהוא "הורה מאמץ", "הורה במשפחת אומנה" או "הורה מיועד שהתקשר עם אם נושאת לשם הולדת ילד", כהגדרתם בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954³ (להלן – חוק עבודת נשים).

(ב) לעניין מועד מסירת ההודעה והפסקת הכהונה לפי סעיפים 42(ב) ו-(ג) לחוק-יסוד: הכנסת, יהיו "יום הלידה המשוער", "יום הלידה", "יום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ", "יום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת אומנה", ו"יום קבלת הילד למשמורת ההורה המיועד", כהגדרתם בחוק עבודת נשים.

(ג) בקשה לפי סעיף 42(ב) לחוק-יסוד: הכנסת, תוגש ליושב ראש הכנסת בכתב, ותכלול התייחסות ליום הלידה המשוער, יום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ או של ההורה במשפחת אומנה, או יום קבלת הילד למשמורת ההורה המיועד, לפי העניין, ולמשך תקופת הפסקת הכהונה."

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.
³ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

דברי הסבר

בכנסת מתקיים כיום מצב אבסורדי, במסגרתו לא מעוגנת בחוק הזכאות לתקופת לידה והורות לחברות וחברי כנסת שנולד להם ילד במהלך כהונתם בכנסת. מצב זה לא מתיישב עם ההוראות לתקופת לידה והורות לכלל העובדות המעוגן בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954. המצב כיום מאלץ נשים להגיע להצביע לאחר לידה ללא תקופת מנוחה מינימלית וללא אפשרות להחלפתן בעבודתן החשובה כחברות כנסת.

הנושא עולה לשיח הציבורי מידי כמה שנים, וכן התקיים דיון בעניין בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת ביוני 2009, אולם לא נקבעו הסדרים בחקיקה או בתקנון הכנסת על מנת לאפשר תקופת לידה והורות לחברי כנסת.

בהשוואה למדינות OECD אחרות, ישראל נמצאת במקום ה-14 מתוך 15 מדינות בנוגע למספר חברי הפרלמנט ביחס לגודל האוכלוסייה – ולכן, במיוחד בישראל, הקול של כל חבר פרלמנט הוא קריטי במיוחד, הן מבחינת ייצוגיות מהותית והן מבחינת יחסי הכוחות הפוליטיים (אורלי אלמגור לוטן ודינה צדוק "מבט משווה על היחס בין מספר חברי הפרלמנט לגודל האוכלוסייה" (מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 25.5.2020)). על מנת לשמור על כוח פוליטי, כדוגמת רוב קואליציוני או אופוזיציוני, מופעלים לחצים רבים על חברות הכנסת לנכוח במליאת הכנסת גם בתקופה זו, בעוד שהייצוג בוועדות הכנסת פעמים רבות נותר חסר.

לאור זאת, המודל הנוכחי מפלה בעיקר נשים שלא יכולות למלא את תפקידן מתוקף מצבן הבריאותי, ומתן תנאים סוציאליים לחברות הכנסת ככל העובדות במדינת ישראל הוא הכרחי.

כיום, לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות ברציפות אצל אותו מעסיק זכאית לתקופת לידה והורות של 26 שבועות, ועובדת שעברה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות.

כנבחר ציבור, תפקידם של חברי וחברות הכנסת אינו רק בחקיקה, אלא גם בעיצוב נורמות ובמתן דוגמה אישית לאזרחי ישראל. לכן, מן הראוי כי חברת כנסת לאחר לידה לא תידרש לחזור לעבודתה בתוך ימים ספורים ובכך להציב סטנדרטים מופרכים, אשר לא נדרשים מהעובדות והעובדים במשק. לעומת זאת, יש חשיבות גדולה במתן לגיטימציה, מעל במת הכנסת, ליציאה לחופשת לידה ולצורך בתקופת מנוחה לאחריה. לחקיקה זו יש תפקיד משמעותי בעיצוב הכנסת כמקום המותאם יותר לנשים, ובעידוד נשים רבות יותר, ונשים צעירות בפרט, להתמודד לכנסת ולשאוף להיות חברות בה.

מטרת הצעת החוק היא לפתור את הבעיה המתוארת, באמצעות קביעת מנגנון להפסקת הכהונה של חברת הכנסת היולדת והחלפתה על-ידי המועמד הבא ברשימת הסיעה שלה, ובכך לשמור על ייצוג הסיעה ועל הפעילות השוטפת בכנסת.

הצעת החוק קובעת כי הזכאות לתקופת לידה והורות תחול גם על חברי כנסת (נשים וגברים) המבקשים לאמץ ילד, לשמש כמשפחת אומנה או שמביאים ילד באמצעות פונדקאות, כאשר חברי הכנסת יבחרו האם ברצונם לממש זכאות זו. עוד נקבע כי הפסקת חברותו של חבר הכנסת מחמת תקופת הלידה וההורות וכן החלפתו על-ידי המועמד הבא ברשימת הסיעה שלה, יצריכו הודעה מראש של 30 ימים טרם מועד הלידה המשוער, יום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ או של ההורה במשפחת אומנה, או יום קבלת הילד למשמורת ההורה המיועד, לפי העניין. תקופת הלידה וההורות תהיה מוגדרת מראש, ותימשך בין חמישה שבועות ל-26 שבועות, לבחירת חבר הכנסת מראש. תקופת מוגדרת זו,

תאפשר זמן הסתגלות לחבר הכנסת המחליף כדי שיוכל לממש את תפקידו באופן מיטבי, וכן תשמר את היותו "יחידה חוקתית עצמאית" שאינה כפופה ללחצי חבר הכנסת היוצא.

יצוין כי כפי שעולה מדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (דינה צדוק "פרלמנט ידידותי למשפחות – כיצד פרלמנטים בעולם מתאימים את עצמם לכהונה של חברי פרלמנט שהם הורים לילדים?" (מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 17.11.2021)), ישנם מספר פרלמנטים בעולם (לדוגמה, אסטוניה, פורטוגל, ושבדיה) בהם נהוגה שיטה של "חבר פרלמנט מחליף" לצורך יציאה לחופשת לידה, בדומה להצעה זאת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (2985/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2985/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)